

www.leis.org

NORMA EM VIGOR

LEI COMPLEMENTAR N° 342, DE 15 DE AGOSTO 2025.

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO HABITE-SE SOCIAL PARA REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS RESIDENCIAIS OU MISTOS OCUPADOS POR FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Câmara Municipal de Governador Valadares, Estado de Minas Gerais aprova e eu sanciono a seguinte lei complementar:

**CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

Art. 1º Fica instituído o Habite-se Social, instrumento destinado à regularização de imóveis de uso residencial ou misto, ocupados por famílias de baixa renda, que não possuam a respectiva Carta de Habite-se ou Alvará de Ocupação.

Parágrafo único. O Habite-se Social consubstancia-se como mecanismo de efetivação do direito social à moradia, nos termos do art. 6º. da Constituição Federal, observadas as diretrizes estabelecidas na alínea "r" do inciso V do caput do art. 4º. da Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001 (Estatuto da Cidade), que regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição Federal e dispõe sobre a política urbana e medidas correlatas, bem como as disposições da Lei Federal nº 11.888, de 24 de dezembro de 2008, que assegura assistência técnica pública e gratuita para a construção e regularização de habitação de interesse social às famílias de baixa renda.

Art. 2º Para os fins desta lei, são consideradas famílias de baixa renda aquelas com renda mensal total de até 3 (três) salários mínimos.

Art. 3º Esta lei tem como finalidade, além de assegurar o direito ao Habite-se Social:

I - promover a otimização e a qualificação do uso e do aproveitamento racional do espaço edificado e de seu entorno para fins de habitação;

II - formalizar o processo de regularização das edificações junto ao poder público municipal e demais órgãos competentes;

III - prevenir a ocupação de áreas de risco e de interesse ambiental, contribuindo para a segurança e sustentabilidade;

IV - incentivar e qualificar a ocupação do território urbano em conformidade com a legislação urbanística e ambiental vigente.

Art. 4º A regularização das edificações previstas nesta lei será conduzida pelo Núcleo de Projetos Sociais e Urbanos (NPROS), coordenação vinculada à Gerência de Fiscalização de Obras do município, composta unicamente pelo corpo de fiscais de obras lotados nessa Gerência.

CAPÍTULO II DOS BENEFICIÁRIOS

Art. 5º Poderão aderir ao programa Habite-se Social as famílias que atenderem aos seguintes requisitos:

I - renda familiar mensal de até 3 (três) salários mínimos, comprovada por inscrição no Cadastro Único (CadÚnico);

II - não possuir outro imóvel em qualquer parte do Município.

Art. 6º A adesão ao programa será voluntária, mediante protocolo de requerimento no órgão competente, com apresentação dos seguintes documentos:

I - requerimento assinado pelo proprietário do imóvel;

II - documento de identidade e CPF do proprietário;

III - comprovante de inscrição no CadÚnico;

IV - certidão de registro imobiliário, escritura ou contrato de compra e venda;

V - Termos de compromisso previstos nos anexos I e II;

VI - Declaração de Não Propriedade de Outro Imóvel, anexo III desta lei, devidamente preenchida e assinada.

§ 1º O proprietário do imóvel se comprometerá a:

a) não realizar alterações no imóvel sem autorização prévia do município, conforme Termo de Compromisso (anexo I), após a emissão do habite-se e alvará de ocupação,

estando sujeitas às penalidades previstas na Lei Complementar nº 196/2015 - Código de Obras - ou outra que lhe vier a substituir;

b) executar as adequações de salubridade, higiene e segurança indicadas pelo programa, conforme Termo de Execução de Adequação (anexo II);

c) declarar que nenhum membro do núcleo familiar possui outro imóvel no município, conforme Declaração (anexo III).

§ 2º O descumprimento dos compromissos assumidos poderá resultar no indeferimento e arquivamento do processo.

Art. 7º A família beneficiária do programa deverá permitir o acesso seguro dos Fiscais de Obras ao interior do imóvel, para realização de vistorias técnicas e levantamentos necessários ao processo de regularização, sob pena de indeferimento do pedido.

Art. 8º A adesão ao programa Habite-se Social é permitida apenas uma única vez por família e por imóvel.

Parágrafo único. Novos núcleos familiares constituídos por membros de famílias beneficiárias poderão aderir ao programa, desde que o imóvel não tenha sido contemplado anteriormente e seja comprovada residência contínua no local por, no mínimo, 5 (cinco) anos.

CAPÍTULO III DO PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO

Art. 9º A regularização de que trata esta lei refere-se às normas edilícias e urbanísticas da edificação, não abrangendo o uso ou a atividade exercida no imóvel.

Parágrafo único. Aprovada a regularização, será concedida a Carta de Habite-se Social e/ou Alvará de Ocupação Social, nos termos desta lei.

Art. 10. Os imóveis poderão ser contemplados pelo programa Habite-se Social, desde que atendam aos seguintes requisitos:

I - possuam todas as suas edificações concluídas;

II - sejam destinados a:

a) uso residencial unifamiliar com área de até 100 m²;

b) uso misto com área de até 150 m²;

c) uso residencial coletivo com área de até 200 m².

III - não possuam mais de 2 (dois) pavimentos;

IV - estejam implantados em lote ou terreno pertencente a parcelamento aprovado pelo Município;

V - estejam devidamente inscritos como imóvel urbano no Cadastro Técnico Municipal;

VI - possuam certidão de registro imobiliário, escritura pública ou promessa de compra e venda, em nome do requerente;

VII - não estejam localizados em área pública, em área non aedificandi, em faixas de domínio de vias, dutos e outros, ou ainda em área de preservação permanente ou em áreas de risco, conforme estabelecido pela legislação federal, estadual ou municipal;

VIII - não estejam situados no entorno do Aeroporto, sem atender às exigências de legislação municipal específica quanto ao gabarito e ao uso das edificações.

§ 1º Em caso de parcelamentos implantados pelo Município que se encontram em situação de irregularidade, a propriedade do imóvel deverá ser comprovada através do Contrato de Compra e Venda, Boletim Cadastral Imobiliário - BCI e Certidão de Medidas e Confrontações fornecida pelo Município.

§ 2º Após o protocolo do processo, caso seja constatado o não atendimento de algum dos requisitos anteriores, e não havendo a possibilidade de adequação, o processo será indeferido.

Art. 11. O processo de regularização de imóveis para concessão do Habite-se Social seguirá os seguintes procedimentos:

I - solicitação formal junto ao órgão competente;

II - agendamento de vistoria técnica junto ao Núcleo de Projetos Sociais e Urbanos (NPROS), no prazo de até 30 dias após o recebimento do processo, a ser realizada pelos fiscais de obras do Núcleo, com o objetivo de elaborar o levantamento arquitetônico da edificação e avaliar as seguintes condições: integridade estrutural, estabilidade do solo, segurança, acessibilidade, habitabilidade, salubridade, higiene e conformidade com as normas urbanísticas e edilícias;

III - elaboração de laudo técnico pelos fiscais de obras do Núcleo de Projetos Sociais e Urbanos (NPROS), contendo a avaliação do cumprimento dos requisitos mencionados no inciso anterior e indicando eventuais adequações necessárias na edificação, as quais deverão ser realizadas pelo beneficiário do programa no prazo de até 60 (sessenta) dias, prorrogável por igual período mediante apresentação de justificativa;

IV - desenvolvimento do projeto de levantamento arquitetônico da edificação, no prazo de até 30 dias úteis, prorrogável por igual período, após a constatação do cumprimento de todas as condições previstas no laudo técnico;

V - emissão do Habite-se Social e/ou Alvará de Ocupação, no prazo de até 15 (quinze)

dias úteis, após a conclusão do projeto arquitetônico da edificação, caso em que o beneficiário deverá retirar o documento, juntamente com o projeto, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de arquivamento do processo.

Parágrafo único. Conforme a complexidade da situação estrutural do imóvel, que exija laudo de avaliação estrutural e/ou geotécnico para dar continuidade à regularização, o Núcleo poderá solicitar à iniciativa pública ou privada, mediante celebração de acordo de cooperação, o custeio do referido laudo, que poderá ser apresentado pelo beneficiário.

Art. 12. O Núcleo de Projetos Sociais e Urbanos (NPROS) poderá, a qualquer tempo, solicitar pareceres técnicos de outros setores do Município, com o intuito de subsidiar suas decisões e esclarecer dúvidas em questões específicas relacionadas à sua competência.

CAPÍTULO IV DO PROJETO DE LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO

Art. 13. O projeto de levantamento arquitetônico deverá conter os seguintes elementos:

I - carimbo-cabeçalho padrão, conforme anexo IV, em todas as pranchas com informações sobre construção, terreno, proprietário, autor do projeto e escala;

II - planta de situação/locação do lote e edifícios, em escala 1:200 (um para duzentos), indicando:

- a) projeção cotada da edificação ou das edificações dentro do lote, figurando ainda rios, canais e outros elementos informativos;
- b) dimensões do lote e as dimensões dos afastamentos da edificação em relação às divisas e outras edificações porventura existentes;
- c) nome dos logradouros contíguos ao lote e a largura das calçadas;
- d) distância da esquina mais próxima e nome dos logradouros no entorno;
- e) indicação do número da quadra, do lote, e dos lotes vizinhos, conforme escritura ou planta do loteamento, na ausência da escritura;
- f) indicação do norte geográfico.

III - planta baixa de cada pavimento, com todas as dependências e indicação do nível, em escala 1:75 (um para setenta e cinco), indicando:

- a) o uso e as dimensões de todos os compartimentos, área do pavimento, de uso comum e privativo; áreas de estacionamento, bem como a indicação de sua finalidade;
- b) as dimensões de todas as projeções, inclusive beirais;
- c) as espessuras das paredes;
- d) os traços indicativos dos cortes, bem como a indicação de níveis;
- e) as dimensões externas da edificação;
- f) os muros de divisa, cotados;
- g) os guarda-corpos das escadas e rampas, e o sentido de acesso;

h) dimensões e declividades da calçada, na planta baixa do pavimento térreo, além da forma de compatibilização com as calçadas adjacentes, arborização, equipamentos urbanos (postes, telefone público, lixeiras, etc.) e rebaixo para acesso à garagem.

IV - cortes em número suficiente ao perfeito entendimento do projeto, em escala 1:75 (um para setenta e cinco), seccionando, preferencialmente, escadas e compartimentos que possuam instalações hidráulicas, além de indicar:

- a) alturas dos pavimentos, vãos, aberturas, guarda corpos e peitoris;
- b) tipo de cobertura;
- c) alturas totais da construção;
- d) cotas dos beirais;
- e) amarração com os limites do terreno e altura dos muros divisórios.

V - elevação da fachada frontal em escala 1:75 (um para setenta e cinco);

VI - planta de cobertura, em escala 1:200 (um para duzentos), indicando o tipo de cobertura, a inclinação e o sentido de escoamento das águas, a localização de calhas e beirais, caixa d'água, casa de máquinas e demais elementos;

VII - demais detalhes construtivos, quando necessário.

Parágrafo único. O projeto de levantamento arquitetônico da edificação será emitido em 2 (duas) vias impressas, devidamente assinadas pelo coordenador do Núcleo de Projetos Sociais e Urbanos (NPROS), por um fiscal de obras responsável pela análise do projeto, integrante do NPROS, e pelo proprietário do imóvel, sendo uma via destinada ao arquivo técnico do Município de Governador Valadares e a outra entregue ao beneficiário do programa, juntamente com o Habite-se Social emitido.

Art. 14. Os atos técnicos de levantamento, elaboração e desenvolvimento dos projetos arquitetônicos para regularização e concessão do Habite-se Social será conduzido exclusivamente pela coordenação do Núcleo de Projetos Sociais e Urbanos (NPROS), cabendo à Gerência de Fiscalização de Obras a responsabilidade de prestar suporte técnico em todas as etapas.

§ 1º O Departamento de Habitação será responsável pelo cadastramento das famílias interessadas no Habite-se Social, pela formalização dos processos, pela verificação do cumprimento dos requisitos para a concessão do benefício e pelo encaminhamento dos processos ao Núcleo de Projetos Sociais e Urbanos (NPROS).

§ 2º O limite mensal de processos protocolados será definido posteriormente por decreto regulamentar, observada a demanda e a capacidade operacional do Núcleo de Projetos Sociais e Urbanos (NPROS).

§ 3º Será criado um sistema de acompanhamento online dos processos, permitindo

que as famílias acompanhem o andamento de suas solicitações e recebam informações sobre os prazos e as etapas do processo.

CAPÍTULO V DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

Art. 15. O Núcleo de Projetos Sociais e Urbanos (NPROS), deverá manter atualizados os registros dos processos de regularização, garantindo a transparência e a publicidade dos procedimentos.

Art. 16. O Município deverá apresentar relatórios periódicos sobre o andamento dos processos de regularização e os imóveis contemplados pelo programa do Habite-se Social, permitindo o acompanhamento pelas entidades representativas de interesse social e pela sociedade civil.

CAPÍTULO VI DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 17. O Município de Governador Valadares e os profissionais integrantes do Núcleo de Projetos Sociais e Urbanos (NPROS) não se responsabilizam, em nenhuma hipótese, pela estabilidade estrutural dos imóveis ou pelas condições do solo nos locais onde estes se situam, no âmbito do programa Habite-se Social, competindo exclusivamente aos proprietários a responsabilidade por tais aspectos.

Art. 18. Constatado pelo Núcleo de Projetos Sociais e Urbanos (NPROS), após vistoria técnica e emissão de laudo por profissional legalmente habilitado, que o imóvel de família candidata ao Habite-se Social apresenta comprometimento estrutural ou está localizado em área de risco ou encontra-se em desacordo com as normas de segurança, o Núcleo poderá propor, em conjunto com o Departamento de Habitação, alternativas habitacionais.

Art. 19. Caso a regularização da edificação seja impossibilitada devido à insuficiência de recursos financeiros do grupo familiar beneficiário para arcar com obras de maior custo, o Município fica autorizado a celebrar convênios, acordos de cooperação e parcerias com instituições públicas e privadas, com o intuito de viabilizar a captação de recursos financeiros, materiais e apoio técnico indispensáveis à execução das obras de adequação ou melhoria dos imóveis contemplados por esta lei.

§ 1º Na aplicação do disposto no caput, o Núcleo de Projetos Sociais e Urbanos (NPROS) poderá estabelecer novos prazos para a regularização do imóvel, considerando as condições necessárias para a efetivação das obras.

§ 2º As parcerias com entidades privadas deverão ser formalizadas por meio de instrumentos jurídicos específicos, que definam claramente os direitos, obrigações e responsabilidades das partes, bem como os mecanismos de fiscalização e prestação de

contas.

§ 3º Os recursos captados por meio dos convênios, acordos de cooperação e parcerias deverão ser destinados exclusivamente às finalidades previstas nesta lei, sendo vedada a sua utilização para outras despesas.

§ 4º A celebração de convênios, cooperação e parcerias deverá ser precedida de análise técnica e jurídica, que comprove a viabilidade e a conveniência da proposta, bem como a capacidade da instituição parceira de cumprir os objetivos estabelecidos.

§ 5º O Poder Executivo municipal regulamentará os procedimentos e critérios para a celebração, execução, monitoramento e avaliação dos convênios e parcerias previstos neste artigo.

§ 6º O Município poderá realizar licitação, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, para a execução das obras de engenharia para a regularização da edificação, conforme disposto no caput deste artigo.

Art. 20. O Município poderá firmar parcerias com instituições de ensino superior, especialmente aquelas que ofereçam cursos nas áreas de arquitetura, urbanismo e engenharia, com a finalidade de implementar programas de estágio voltados ao fortalecimento do programa Habite-se Social e à qualificação dos profissionais envolvidos no planejamento e desenvolvimento da arquitetura urbana.

Parágrafo único. Os convênios estabelecidos poderão também ter como objetivo o aprimoramento do corpo técnico do Núcleo de Projetos Sociais e Urbanos (NPROS), bem como a captação de recursos humanos e tecnológicos para a prestação de serviços de assistência técnica e elaboração de projetos arquitetônicos destinados ao programa Habite-se Social.

Art. 21. O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da sua publicação, estabelecendo os procedimentos operacionais e os detalhes técnicos necessários para a implementação das exigências nela previstas, incluindo a definição das áreas prioritárias do território municipal a serem contempladas.

Parágrafo único. O Município assegurará a ampla divulgação do programa nas áreas que serão beneficiadas.

Art. 22. As alterações introduzidas no Código de Obras e Edificações (Lei Complementar nº 196/2015) que flexibilizarem os parâmetros construtivos previstos no art. 13 e seus incisos, bem como as demais exigências, passarão a vigorar imediatamente após a entrada em vigor da presente norma, desde que sejam menos restritivas.

Art. 23. As dotações orçamentárias necessárias à execução desta lei serão custeadas pela Secretaria Municipal de Planejamento, nos termos da Lei Orçamentária Anual, respeitados os limites e as diretrizes estabelecidos no Plano Plurianual e na Lei de

Diretrizes Orçamentárias.

Art. 24. Fazem parte da presente lei:

I - Anexo I - Termo de Compromisso;

II - Anexo II - Termo de Execução de Adequação;

III - Anexo III - Declaração de Inexistência de Propriedade de outro Imóvel no município de Governador Valadares/MG;

IV - Anexo IV - Carimbo-Cabeçalho.

Art. 25. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação.

Governador Valadares, 15 de agosto de 2025.

SANDRO LÚCIO FONSECA
Prefeito Municipal

FILIPPE FIGUEIREDO MARTINS COSTA
Secretário Municipal de Governo

GUSTAVO FONTES VERÍSSIMO
Secretário Municipal de Planejamento

[DOWNLOAD ANEXO](#)

 **Nota:** Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial.

 **Data de Publicação no Leis.org:** 02/09/2025